

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6380/2539

นาย สุเทพหรือเผด็จ เลี้ยงศรีโรจน์กุล

นาง สุนีย์ เจริญ

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 1375, มาตรา 26, มาตรา 183, มาตรา 226, มาตรา 249

เดิมศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นพิพาทไว้ 2 ข้อ ต่อมาได้กำหนดประเด็นพิพาท
เพิ่มว่า โจทก์ฟ้องเรียกคืนการครอบครองที่ดินพิพาทเกิน 1 ปี นับแต่จำเลยครอบ
ครองหรือไม่ โจทก์ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่าคำให้การของจำเลยไม่มีประเด็นตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1375 ขอให้เพิกถอนประเด็นที่กำหนด
เพิ่ม ถือว่าโจทก์ได้โต้แย้งคำสั่งศาลชั้นต้นที่กำหนดประเด็นพิพาทเพิ่มแล้ว แม้ศาล
ชั้นต้นจะมีคำสั่งคำร้อง ว่าไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงประเด็นพิพาทซึ่งกำหนดไว้แล้ว
ให้ยกคำร้องโจทก์ก็ไม่จำเป็นต้องโต้แย้งคำสั่งในตอนนี้ อีก โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นผู้มี
สิทธิครอบครองที่ดินพิพาทจำเลยให้การว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยโดยซื้อจากผู้
อื่นแม้จะต่อสู้ด้วยว่า โจทก์ฟ้องเกิน 1 ปี นับแต่จำเลยเข้าครอบครองทำประโยชน์ใน
ที่ดิน ก็ไม่ก่อให้เกิดประเด็นเรื่องแย่งการครอบครอง เพราะการแย่งการครอบครอง
จะมีขึ้นได้แต่เฉพาะที่ดินของผู้อื่นเท่านั้น การที่ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นพิพาทใน
เรื่องนี้จึงไม่ชอบ และแม้ศาลชั้นต้นกับศาลอุทธรณ์จะวินิจฉัยให้ก็ถือว่าเป็นข้อที่มีได้
ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบต้องห้ามฎีกา

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินเนื้อที่85 ไร่ ตั้งอยู่ตำบลหนอง
กุ่ม อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรีทิศเหนือยาวประมาณ 495 เมตร จดที่ดินเจ้า
จ้อ ทิศตะวันออกยาวประมาณ 300 เมตร จดที่ดินนายชื้อ ทิศใต้ยาวประมาณ 366
เมตรจดที่ดินนายโฝ ทิศตะวันตกยาวประมาณ 300 เมตร จดที่ดินเจ้าจ้อ โดยโจทก์
ซื้อจากนายสนุ่ม วิทยาลัย เมื่อวันที่29 กันยายน 2520 โจทก์ได้ครอบครองทำ
ประโยชน์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อประมาณเดือนตุลาคม 2532ถึงเดือนธันวาคม
2532 จำเลยได้ให้คนงานเข้าไปปลูกต้นยูคาลิปตัสในที่ดินโจทก์ดังกล่าวโดยอ้างว่าได้
ซื้อจากโจทก์แล้ว โจทก์ไม่เคยขายที่ดินดังกล่าว จึงแจ้งให้จำเลยและคนงานออกจาก
ที่ดินโจทก์พร้อมทั้งรื้อถอนต้นยูคาลิปตัสออกไป จำเลยและคนงานได้ออกจากที่ดิน
โจทก์แล้วแต่ไม่ยอมรื้อถอนต้นยูคาลิปตัส ทำให้โจทก์เสียหาย ไม่สามารถเข้าทำ
ประโยชน์ในที่ดิน ขอดิดค่าเสียหาย50,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนขนย้าย
ต้นยูคาลิปตัสออกไปจากที่ดินโจทก์ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าจำเลยสละกรรมสิทธิ์
ในต้นยูคาลิปตัสโดยโจทก์เป็นผู้รื้อถอนและให้จำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย ให้จำเลยใช้
ค่าเสียหาย 50,000 บาทและค่าเสียหายอีกเดือนละ 10,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะรื้อถอนต้นยูคาลิปตัสออกจากที่ดิน
เสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ระหว่างปี 2530 ถึงปี 2531 จำเลยได้ซื้อที่ดินบริเวณตำบล
หนองกุ่ม อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรีจากผู้ครอบครองที่ดินหลายคนรวมทั้ง
นางชีวงอ วิทยาลัย และนายท้วง นาคแท้ รวมเนื้อที่ประมาณ 570 ไร่ ที่ดินพิพาท
เป็นส่วนหนึ่งของที่ดินที่จำเลยซื้อมาดังกล่าว ซึ่งได้ชำระราคาครบถ้วนแล้วผู้ขายได้
ส่งมอบการครอบครองที่ดินให้แก่จำเลยจำเลยได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดัง
กล่าวมาประมาณ3 ปี โจทก์ไม่เคยทักท้วงหรือโต้แย้งสิทธิจำเลยและไม่เคยแจ้งให้
จำเลยรื้อถอนต้นยูคาลิปตัส โจทก์มิใช่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท ค่าเสียหายหาก

มีไม่เกิน 8,500 บาท ฟ้องโจทก์ขาดอายุความเนื่องจากฟ้องเกิน 1 ปี นับแต่จำเลยครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท ขอให้ยกฟ้อง

ชั้นที่สองศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นพิพาทว่า 1. โจทก์มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทหรือไม่ 2. โจทก์เสียหายหรือไม่เพียงใด 3. โจทก์ฟ้องเรียกคืนการครอบครองที่ดินพิพาทเกิน 1 ปี นับแต่จำเลยครอบครองหรือไม่

โจทก์ยื่นคำร้องว่า ขอให้การจำเลยไม่มีประเด็นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1375 ขอให้เพิกถอนประเด็นพิพาทข้อ 3

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องและวินิจฉัยว่า โจทก์มิได้ฟ้องเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองภายใน 1 ปี นับแต่ถูกแย่งการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1375 วรรคสอง โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์คำสั่งและคำพิพากษา

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาไปสู่ศาลฎีกาตามฎีกาโจทก์ข้อแรกว่าโจทก์ได้โต้แย้งคำสั่งศาลชั้นต้นที่กำหนดประเด็นว่าโจทก์ฟ้องเรียกคืนการครอบครองที่ดินพิพาทเกิน 1 ปี นับแต่จำเลยครอบครองไว้โดยชอบแล้วหรือไม่หากโจทก์ได้โต้แย้งคำสั่งศาลชั้นต้นไว้แล้ว คดีมีประเด็นดังกล่าวหรือไม่ เห็นว่าเดิมศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นพิพาทไว้ 2 ข้อ ต่อมาวันที่ 31 มกราคม 2534 ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นพิพาทใหม่โดยเพิ่มประเด็นข้อ 3 ว่า โจทก์ฟ้องเรียกคืนการครอบครองที่ดินพิพาทเกิน 1 ปี นับแต่จำเลยครอบครองหรือไม่โจทก์จึงยื่นคำร้องต่อศาล

ชั้นต้นตามคำร้องลงวันที่7 มีนาคม 2534 ว่าคำให้การของจำเลยไม่มีประเด็นตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1375 ขอให้เพิกถอนประเด็นข้อ3 ดังนี้ถือได้ว่าโจทก์ ได้โต้แย้งคำสั่งศาลชั้นต้นที่กำหนดประเด็นพิพาทข้อ 3 เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว แม้ศาลชั้น ต้นจะมีคำสั่งคำร้องดังกล่าวว่าไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงประเด็นพิพาทซึ่งกำหนดไว้ แล้ว ให้ยกคำร้อง โจทก์ก็ไม่จำเป็นต้องโต้แย้งคำสั่งศาลชั้นต้นในตอนหลังนี้อีก ส่วน ปัญหาว่าคดีมีประเด็นว่าโจทก์ฟ้องเรียกคืนการครอบครองที่ดินพิพาทเกิน 1 ปี นับ แต่จำเลยครอบครองหรือไม่นั้นเห็นว่าโจทก์ฟ้องอ้างว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครอง ที่ดินพิพาทจำเลยให้การว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยโดยซื้อมาจากผู้อื่นแม้จำเลยจะ ต่อสู้ด้วยว่า โจทก์ฟ้องเกิน 1 ปี นับแต่จำเลยเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดัง กล่าว ก็ไม่ก่อให้เกิดประเด็นเรื่องแย้งการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชยมาตรา 13754 เพราะการแย้งการครอบครองจะมีขึ้นได้แต่เฉพาะที่ดินของผู้ อื่นเท่านั้น เมื่อจำเลยมิได้ยอมรับว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์แต่จำเลยแย้งการครอบ ครองมา จำเลยก็ไม่อาจอ้างสิทธิตามมาตรา 1375 ได้ การที่ศาลชั้นต้นกำหนด ประเด็นพิพาทในเรื่องนี้จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 และมาตรา 183แม้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จะวินิจฉัยให้ก็ถือว่าเป็น ข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่งศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ให้ คดีคงมีประเด็นพิพาทเพียงว่าโจทก์มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทหรือไม่ และ โจทก์เสียหายหรือไม่เพียงใด ซึ่งศาลอุทธรณ์ยังมิได้วินิจฉัยศาลฎีกาเห็นสมควร วินิจฉัยไปโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาใหม่กรณีจึงน่าเชื่อตามพ ยานหลักฐานของโจทก์ว่า นายท้วงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ได้รวบรวมที่ดินของชาวบ้าน รวมทั้งที่ดินพิพาทของโจทก์ไปขายให้แก่จำเลยโดยมิได้รับความยินยอมจากโจทก์ จำเลยผู้รับโอนจึงไม่มีสิทธิดีไปกว่านายท้วงผู้โอน โจทก์ยังคงมีสิทธิครอบครองที่ พินาท ส่วนประเด็นเรื่องค่าเสียหายนั้น เมื่อคดีฟังได้แล้วว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์

การที่จำเลยเอาต้นยูคาลิปตัสไปปลูกในที่ดินดังกล่าว โดยโจทก์ไม่รู้เห็นยินยอมยอม ทำให้โจทก์เสียหายไม่สามารถเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของตนได้จากทางนำสืบของ โจทก์ได้ความว่าที่ดินพิพาทเดิมเป็นที่รกร้างว่างเปล่า โจทก์ได้จ้างรถแทรกเตอร์มา ไถปรับสภาพที่ดินแล้วปลูกมันสำปะหลัง ถั่วเขียว และพืชผลแต่ไม่ได้ปลูกเต็มเนื้อที่ และปลูกทุกปี หากปีไหนแล้งก็ไม่ปลูก ในปีที่มีการปลูกมันสำปะหลังก็ปรากฏว่า โจทก์เคยเก็บมันสำปะหลังได้ประมาณ 20 กว่าตันราคาตันละ 500 บาท คิดเป็นเงิน ประมาณ 10,000 บาทเศษเท่านั้น ซึ่งเป็นรายได้ที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายในการปลูก มันสำปะหลัง ประกอบกับที่ดินพิพาทตามแผนที่พิพาทเอกสารหมายเลข.1 ก็มีเนื้อที่ ประมาณ 75 ไร่ มิใช่ 85 ไร่ตามฟ้อง ดังนั้นที่โจทก์อ้างว่าโจทก์ขาดประโยชน์ เนื่องจากไม่สามารถปลูกพืชผลในที่ดินพิพาทคิดเป็นเงินปีจะไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท จึงขอคิดค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนดังกล่าว นั้น จึงไม่น่าหนักใจรับฟังเห็นสมควร กำหนดให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์นับแต่วันที่จำเลยบุกรุกที่ดินพิพาทจนถึงวัน ฟ้องซึ่งเป็นเวลาประมาณ 1 ปีเป็นเงิน 20,000 บาท กับค่าเสียหายรายเดือนอีกเดือน ละ 2,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ฟ้องจนกว่าจำเลยจะขนย้ายต้นยูคาลิปตัสออกไปจาก ที่ดินพิพาทและเมื่อกำหนดให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเป็นรายเดือน อันเป็นค่าเสียหายใน อนาคตแล้ว ก็ไม่กำหนดดอกเบี้ยในค่าเสียหายดังกล่าวให้อีกเพราะจะเป็นการซ้ำซ้อน กัน ส่วนการรื้อถอนและขนย้ายต้นยูคาลิปตัสของจำเลยออกไปจากที่ดินพิพาทนั้น เห็นว่าหากจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล โจทก์อาจยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ตั้ง เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการให้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 ทวิ ได้อยู่แล้วโจทก์จะขอรื้อถอนเองโดยให้ศาลบังคับให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายหาได้ไม่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น บางส่วน"

พิพากษากลับให้จำเลยรื้อถอนและขนย้ายต้นยูคาลิปตัสออกไปจากที่ดินพิพาท และให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย 20,000 บาท กับค่าเสียหายอีกเดือนละ 2,000 บาท นับ

แต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะขนย้ายต้นยูคาลิปตัสออกไปจากที่ดินดังกล่าวแก่โจทก์
คำขออื่นให้ยก

(พิมล สมานิตย์-สมปอง เสนเนียม-ผล อนุวัตรนิติการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>